

खाद्य_स्वच्छता_तथा_गुणस्तर_ऐन_२०८१

English title: Food Hygiene and Quality Act, 2024

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०८१ । ०१ । २३ । प्रस्तावना : मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हति संरक्षणका लागि खाद्य शृङ्खलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नयिमनको व्यवस्था गर्न खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परचिछेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानब्बेऔं दनिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अनुमतपित्र" भन्नाले दफा ९ बमोजिमको खाद्य व्यवसाय अनुमतपित्र समझनु पर्छ । (ख) "कार्यालय" भन्नाले विभाग मातहतका कार्यालय समझनु पर्छ । (ग) "खाद्य नरीक्षण अधिकारी" भन्नाले दफा २८ बमोजिमको खाद्य नरीक्षण अधिकारी समझनु पर्छ । (घ) "खाद्य पदार्थ" भन्नाले साधारणतः मानसिले उपभोग गर्ने अप्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा प्रशोधित खाद्य वा पेय पदार्थ, त्यसमा प्रयोग गरिने पोषक तत्त्व, खाद्य योगशील (फुड एडिटिभि) वा मरमसला समझनु पर्छ र सो शब्दले आहारपूरक खाद्य पदार्थ, प्याकेजिङ्ग गरिएको प्रशोधित पठिने पानी, मदरिजन्य पेय पदार्थ, चुइगम र बवलगमलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "खाद्य प्रयोगशाला" भन्नाले दफा २७ बमोजिमको प्रयोगशाला समझनु पर्छ । (च) "खाद्य योगशील" भन्नाले खाद्य पदार्थको रूपमा सधैं उपभोग नगरिने खाद्य पदार्थको रङ्ग, बासना, स्वाद कायम राख्न वा बढाउन तथा अन्य अपेक्षित गुण हासिल गर्न खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन तथा संरक्षण गर्दा निर्धारित मापदण्ड अनुसार साधकको रूपमा प्रयोग गरिने स्वीकृत उपभोग्य पदार्थ समझनु पर्छ । (छ) "खाद्य व्यवसाय" भन्नाले व्यावसायिक वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, तयारी, प्याकेजिङ्ग, सञ्चय, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने कार्य समझनु पर्छ र सो शब्दले खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, तयारी वा प्याकेजिङ्ग गरी कुनै स्थान वा भवनमा रहेर वा सडकमा घुमफिरी वा वदियुतीय प्रणाली प्रयोग गरी अनलाइन मार्फत बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । (ज) "खाद्य व्यवसायी" भन्नाले खाद्य व्यवसाय गर्ने व्यक्तिसमझनु पर्छ । (झ) "खाद्य स्वच्छता" भन्नाले खाद्य पदार्थ तयारी तथा उपभोग (इन्टेन्डेड युज) गर्दा मानव स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सुरक्षित रहेको अवस्था समझनु पर्छ । (ञ) "खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणाली" भन्नाले खाद्य व्यवसायमा खाद्य स्वच्छता कायम गर्नको लागि आवश्यक रहेका असल उत्पादन अभ्यास (गुड म्यानुफ्याक्चरिङ्ग प्राक्टिसि), असल सरसफाई अभ्यास (गुड हाइजिनिकि प्राक्टिसि), हानि विश्लेषण तथा संवेदनशील बनिदु नियन्त्रण (हाजार्ड एनालाइसिस एन्ड क्रिटिकल कन्ट्रोल प्वाइन्ट) प्रणाली समझनु पर्छ र सो शब्दले खाद्य व्यवसायमा खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापनको लागि तोकिएको यस्तै अन्य अभ्यासलाई समेत जनाउँछ ।

(ट) "खाद्य शृङ्खला" भन्नाले खाद्य पदार्थ उपभोक्ता समक्ष पुर्याउनको लागि कुनै वस्तु, स्रोत, साधन वा क्रियाकलापको समन्वयात्मक रूपमा प्रयोग गरी गरिने खाद्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी, बिक्री वा वितरण सम्बन्धी सेवा प्रवाहको शृङ्खला समझनु पर्छ । (ठ) "गुणस्तर" भन्नाले कुनै खाद्य पदार्थका लागि तोकिएको चारित्रिक गुण, स्तर, मात्रा, परिधिति वा स्वच्छता सम्बन्धी स्तर समझनु पर्छ । (ड) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । (ढ) "पहचान पद्धति (ट्रेसिबिलिटि)" भन्नाले खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, निकासी, पैठारी तथा बिक्री वितरणका चरणहरूमा खाद्य पदार्थको अवस्थाको क्रमलाई पछ्याउने विवरणको पद्धति समझनु पर्छ । (ण) "प्याकेजिङ्ग" भन्नाले खाद्य पदार्थलाई कुनै कन्टेनर, क्यान, बोतल, कार्टुन, बाकस, केज, बोरा, झिल्ली, प्लास्टिक वा यस्तै अन्य वस्तुमा भर्ने, पोका पार्ने, बरिँको बन्द गर्ने, राख्ने वा छोप्ने कार्य समझनु पर्छ । (त) "प्रशोधन सहयोगी (प्रोसेसिङ्ग एड)" भन्नाले प्रत्यक्ष खाद्य सम्मिश्रणका रूपमा प्रयोग नभई खाद्य प्रशोधन वा उपचार जस्ता प्रावधिक प्रयोजनलाई सहजीकरण गर्न प्रयोग गरिने यान्त्रिक उपकरण बाहेकका सहयोगी पदार्थ समझनु पर्छ । (थ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय समझनु पर्छ । (द) "महानिर्देशक" भन्नाले विभागको महानिर्देशक समझनु पर्छ । (ध) "लेबल" भन्नाले खाद्य पदार्थ प्याकेजिङ्ग गरिएको भाँडो, प्याकेट वा कन्टेनरको आवरणमा टाँसिएको, लेखिएको, छापिएको, लथि गरिएको, चहिन लगाइएको, कुँदिएको, इम्बोस गरिएको, समावेश गरिएको वा अन्य कुनै किसिमले राखिएको जानकारी वा विवरण उल्लेख गरिएको बारकोड, क्यूआर कोड, ट्याग, चहिन, तस्वर वा अन्य त्यस्तै किसिमका सङ्केत वा विवरण समझनु पर्छ । (न) "विभाग" भन्नाले खाद्य प्रवर्धित तथा गुण नियन्त्रण विभाग समझनु पर्छ । (प) "समिति" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सफारिस समितिसमझनु पर्छ । (फ) "सम्मिश्रण" भन्नाले खाद्य पदार्थको उत्पादन वा तयारीमा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग भएका खाद्य पदार्थ, पोषक तत्त्व, खाद्य योगशील र मरमसला जस्ता वस्तु समझनु पर्छ । (ब) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका समझनु पर्छ । (भ) "सेवाप्रदायक" भन्नाले होटल, मोटेल, लज,

रेषटुरेन्ट, रसिोर्ट वा बार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खाने वा पउने सेवा प्रदान गर्ने क्याटरडिग, क्यान्टनि, भोजनालय, मठाई पसल, चिया पसल, चमेना गृह वा यसै अन्य कुनै नामबाट खाद्य व्यवसाय सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । परचिछेद-२ । खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर । ३. खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर नरिधारण गर्ने: (१) नेपाल सरकारले समय-समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर नरिधारण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरिधारण गरिएको स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्नु, गराउनु सम्बन्धति सबैको कर्तव्य हुनेछ । ४. स्वच्छता तथा गुणस्तरको नयिमन: (१) नेपाल सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नयिमन गर्ने वा गराउनेछ ।

(२) प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभतिर र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभतिर खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नयिमन गर्ने वा गराउनेछ । ५. खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सफारसि समिति: (१) खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर नरिधारणको लागि नेपाल सरकार समक्ष सफारसि, राय तथा सुझाव पेश गर्न देहाय बमोजमिको एक खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सफारसि समिति रहनेछ:- । (क) सचिवि, मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सहसचिवि, नेपाल सरकार, उद्योग, वाणजिय तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचिवि, नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय - सदस्य । (घ) मन्त्रालयको खाद्य प्रवधि सम्बन्धी वषिय हेर्ने महाशाखा प्रमुख - सदस्य । (ङ) सहसचिवि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य । (च) प्रतनिधि, नेपाल उद्योग वाणजिय महासङ्घ - सदस्य । (छ) खाद्य प्रवधि, खाद्य पोषण वा खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी वषियमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासलि गरेका र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेका व्यक्तहिर्मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा दुईजना महिला सहति तीनजना - सदस्य । (ज) उपभोक्ताको हक हति संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ, संस्थामध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको सङ्घ, संस्थाको प्रतनिधि एकजना - सदस्य । (झ) खाद्य वैज्ञानिक वा प्रावधिजिजहरूको पेशागत सङ्घ, संस्थाबाट प्रतनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहति दुईजना - सदस्य । (ञ) नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को खाद्य सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रालयले तोकेको वज्जिज एकजना - सदस्य । (ट) मन्त्रालयले तोकेको खाद्य वज्जिजान तथा प्रवधिसम्बन्धी वषिय अध्यापन गर्ने विश्वविद्यालयका कम्तीमा उपप्राध्यापकस्तरको वज्जिज एकजना - सदस्य । (ठ) महानरिदेशक, वभिग - सदस्य-सचिवि । (२) उपदफा (१) को खण्ड (छ), (ज) र (झ) बमोजमि मनोनति सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र नजिहरू अर्को एक अवधिको लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछन् । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (छ), (ज) र (झ) बमोजमि मनोनति सदस्यले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर वरिद्ध वा यस ऐन वपिरीतको कुनै काम कारबाही गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि पदबाट हटाउनअघि सम्बन्धति सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (१) को खण्ड (छ), (ज) र (झ) बमोजमि सदस्य मनोनयन गर्दा समावेशी सदिधान्तका आधारमा गर्नु पर्नेछ । (६) समतिको सचविलय वभिगमा रहनेछ । ६. समतिको बैठक: (१) समतिको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (२) समतिको बैठक समतिको अध्यक्षले तोकेको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समतिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतशित सदस्य उपस्थति भएमा समतिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको माननिछ । (४) समतिको अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) समतिको नरिणय बहुमतबाट हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले नरिणायक मत दनिछ ।

(६) समतिको बैठकमा उपस्थति सदस्यको नाम, छलफल भएका वषिय तथा बैठकमा भएका नरिणय नरिणय-पुस्तकामा लेखी उपस्थति सदस्यको दस्तखत गराई राख्नु पर्नेछ । (७) समतिको नरिणय समतिको अध्यक्ष र सदस्य-सचविले प्रमाणति गर्नेछ । (८) समतिलि बैठकमा आवश्यकता अनुसार वषिय वज्जिले आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (९) समतिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधिसमिति आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ७. समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर नरिधारण तथा खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणाली नरिधारण गर्न नेपाल सरकारलाई सफारसि गर्ने, । (ख) खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई सफारसि गर्ने, । (ग) खाद्य व्यवसायमा स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम राख्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने, । (घ) खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर नरिधारण तथा खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बनका लागि सरोकारवाला नकियालाई नरिदेशन दनि, । (ङ) खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मानव स्रोत विकासको लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, । (च) समतिको काममा सहयोग पुर्याउन आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्ने, । (छ) खाद्य व्यवसायी, सेवाग्राही तथा अन्य सरोकारवालाको गुनासो सुन्ने तथा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, र । (ज) खाद्य पदार्थहरूलाई वभिनिन समूह वा उपसमूहमा समूहीकृत गर्ने । (२) समतिले खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर नरिधारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सफारसि गर्दा देहायका आधारमा गर्नेछ:- । (क) खाद्य पदार्थको प्राकृतिक तथा वशिष्ट गुण, । (ख) सम्बन्धति खाद्य पदार्थको वैज्ञानिक तथ्य तथा आधार, । (ग) खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मान्यता र मापदण्डहरू, । (घ) खाद्य पदार्थमा प्रयोग हुने अवयव र पौष्टिक तत्त्व, । (ङ) खाद्य पदार्थबाट मानव स्वास्थ्यमा

पर्न सक्ने प्रतकिल प्रभाव वा असर, र । (च) खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने तत्कालीन पक्ष तथा आधारहरू । परचिछेद-३ । खाद्य व्यवसाय दर्ताको सफारसि तथा अनुमतपत्र । ८. सफारसि लनु पर्ने: (१) खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र सञ्चय गर्ने तोकिए बमोजमिका उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्नुअघि विभाग वा विभागले तोकेको कार्यालयबाट सफारसि लनु पर्नेछ । (२) प्रदेश कानून बमोजमि प्रदेश सरकारको उद्योग दर्ता गर्ने नकियमा दर्ता गरी खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र सञ्चय गर्ने उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले प्रदेश सरकारले तोकेको खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय वा नकियबाट सफारसि लनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि प्रदेश सरकारले खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय वा नकिय नतोकेसम्म सो उपदफा बमोजमिका उद्योग स्थापनाको लागि उपदफा (१) बमोजमि विभाग वा विभागले तोकेको कार्यालयबाट सफारसि लनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि सफारसि लनि चाहने व्यक्तिले देहाय बमोजमिका कागजात तथा विवरण संलग्न गरी विभाग, सम्बन्धित कार्यालय वा नकियमा नविदन दनु पर्नेछ:- । (क) उद्योग दर्ता गर्ने नकियले सफारसि माग गरेको पत्र, । (ख) उद्योगको पुँजी, कसिमि र क्षमता, र । (ग) उत्पादन र प्रशोधन गर्न चाहेको खाद्य पदार्थको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गरि प्रक्रिया सम्बन्धी प्रावधिकि प्रस्ताव र तत्सम्बन्धी जनशक्तिको विवरण । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्राप्त कागजात तथा विवरणउपर जाँचबुझ गर्दा नविदकले उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र सञ्चय गर्न चाहेको खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न सक्ने देखिएमा विभाग, सम्बन्धित कार्यालय वा नकियले दस्तुर लई उद्योग दर्ता गर्न सफारसि दनिछ । ९. अनुमतपत्र लनु पर्ने: (१) कसैले खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघिसि ऐन बमोजमि अनुमतपत्र लनु पर्नेछ । तर तोकिए बमोजमिका खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न यस ऐन बमोजमि अनुमतपत्र लनु अनिवार्य हुने छैन । (२) अनुमतपत्र लनिको लागि देहायको खाद्य व्यवसायीले देहायको अधिकारी समक्ष नविदन दनु पर्नेछ:- । (क) खाद्य पदार्थको थोक वा खुद्रा व्यापार गर्ने, घुमफिरी खाद्य पदार्थ बकिरी (स्ट्रटि भेन्डिङ) गर्ने, होटल, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, फुड कोर्ट, फुड पार्क, चमेना गृह, क्याटरिङ, भोजनलय, होमस्टे वा यस्तै अन्य कुनै नामबाट खाद्य पदार्थको व्यवसाय वा सेवा प्रदान गर्ने वा प्रचलति कानून बमोजमि स्थानीय तहमा दर्ता गर्नु पर्ने अन्य खाद्य व्यवसाय गर्नको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा नजिले तोकेको अधिकृत, र । (ख) खाद्य पदार्थको नकिसी वा पैठारी सम्बन्धी व्यवसाय वा खण्ड (क) मा लेखिएदेखि बाहेकका अनुमतपत्र लनु पर्ने अन्य खाद्य व्यवसायको हकमा महानिर्देशक वा कार्यालयको प्रमुख । (३) उपदफा (२) बमोजमि दिने नविदन साथ देहायका विवरण तथा कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ:- । (क) खाद्य व्यवसाय दर्ता भएको प्रमाणको प्रतिलिपि, । (ख) उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र सञ्चय गरि खाद्य पदार्थको विवरण र वार्षिक परिमाण, । (ग) खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र सञ्चयमा स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न अवलम्बन गरि प्रवधि तथा पद्धति सम्बन्धी वसितृत विवरण, र । (घ) खाद्य व्यवसाय गर्ने ठेगाना तथा सम्पर्क नम्बर र व्यवस्थापनमा संलग्न रहने प्रमुख व्यक्तहरू सम्बन्धी विवरण । (४) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमिको खाद्य व्यवसाय सञ्चालनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहको लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतपत्र लनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त नविदन उपर अनुमतपत्र जारी गर्ने अधिकारीले स्थलगत नरीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण समेत गरी, गराई जाँचबुझ गर्दा नविदकलाई खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमतपत्र दनि उपयुक्त देखिएमा खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पालना गर्नु पर्ने सर्तहरू समेत तोकि दस्तुर लई तीस दिनभित्र अनुमतपत्र प्रदान गर्नेछ । १०. अनुमतपत्रको मान्य अवधि र नवीकरण: (१) अनुमतपत्रको मान्य अवधित्यस्तो अनुमतपत्र जारी भएको मतिले दुई वर्षको हुनेछ र प्रत्येक दुई वर्षमा अनुमतपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ । (२) खाद्य व्यवसायीले अनुमतपत्रको मान्य अवधिसमाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा पैंतीस दिन अगावै देहायका विवरण तथा कागजात र नवीकरण दस्तुर बुझाएको प्रमाण सहित अनुमतपत्र नवीकरणको लागि अनुमतपत्र जारी गर्ने अधिकारी समक्ष नविदन दनु पर्नेछ:- । (क) खाद्य व्यवसायीको पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता गरेको प्रमाण, र । (ख) अनुमतपत्र लाँदा बखत पेश गरेको विवरणमा फेरबदल भएको रहेछ भने त्यसको अद्यावधिक विवरण । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतपत्रको मान्य अवधिसकिएको छ महनिभित्ति दोब्बर दस्तुर तर्षी सो उपदफा बमोजमि त्यस्तो अनुमतपत्र नवीकरण गर्न सक्निछ । (४) अनुमतपत्र जारी गर्ने अधिकारीले अनुमतपत्र नवीकरणको लागि नविदन परेको मतिले तीन महनिभित्ति नवीकरण सम्बन्धी नरिणय गरसिकनु पर्नेछ । ११. अनुमतपत्र नलिम्बन र फुकुवा: (१) देहायको अवस्थामा अनुमतपत्र जारी गर्ने अधिकारीले देहाय बमोजमिको अवधिसम्म अनुमतपत्र नलिम्बन गर्न सक्नेछ:- । (क) यस ऐन बमोजमि अनुगमन, नरीक्षण, जाँचबुझ वा आकस्मिक नरीक्षणको क्रममा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्नको लागि कुनै आदेश दिइएकोमा त्यस्तो आदेशमा नरिधारति अवधभित्ति पनित्यस्तो व्यवस्था कायम नगरेमा सो व्यवस्था कायम नगरेसम्मको लागि, । (ख) प्रचलति कानून बमोजमि अधिकारप्राप्त अधिकारी वा नकियबाट अनुमतपत्र नलिम्बनको लागि लेखी आएमा बढीमा तीन महनिको लागि, । (ग) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजमि कायम गर्नु पर्ने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी न्यूनतम स्तर कायम गरेको नपाइएमा त्यस्तो स्तर कायम नगरेसम्मको लागि, वा । (घ) दफा १० बमोजमि अनुमतपत्र नवीकरण नगरेमा त्यस्तो नवीकरण नगरेसम्मको अवधिको लागि । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै खाद्य व्यवसायीको

अनुमतपित्र नलिम्बन गर्नुअर्घनिजिलाई यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली बमोजमि कायम गर्नु पर्ने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको व्यवस्था कायम गर्न वा अनुमतपित्र नवीकरण गराउनको लागि तीस दिनको अवधि दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि दिएको अवधिभित्र पनिकुनै खाद्य व्यवसायीले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली बमोजमि कायम गर्नु पर्ने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी न्यूनतम व्यवस्था कायम नगरेमा वा अनुमतपित्र नवीकरण गराउनको लागि निविदन नदिएमा त्यस्तो खाद्य व्यवसायीको अनुमतपित्र उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपित्र जारी गर्ने अधिकारीले नलिम्बन गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि अनुमतपित्र नलिम्बन भएकोमा त्यस्तो अवधिभर खाद्य व्यवसायीले अनुमतपित्र बमोजमिको खाद्य व्यवसाय गर्न पाउने छैन । (५) उपदफा (३) बमोजमि अनुमतपित्र नलिम्बन भएको खाद्य व्यवसायीले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली बमोजमि कायम गर्नु पर्ने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी न्यूनतम व्यवस्था कायम गरी अनुमतपित्रको नलिम्बन फुकुवाको लागि अनुमतपित्र जारी गर्ने अधिकारी समक्ष नविदन दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा अनुमतपित्र जारी गर्ने अधिकारीले आवश्यक नरीक्षण तथा जाँच गर्दा नविदकले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली बमोजमि कायम गर्नु पर्ने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको लागि न्यूनतम व्यवस्था कायम गरेको पाइएमा नजिको अनुमतपित्रको नलिम्बन फुकुवा गर्नेछ । (७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमि अनुमतपित्र नलिम्बन भएकोमा त्यस्तो अनुमतपित्र नवीकरण गराउन पाउने अवधि व्यति भएपछि दफा १० को उपदफा (३) बमोजमि लागूने दस्तुरको पाँचगुणा दस्तुर लई नलिम्बन गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अनुमतपित्र नवीकरण र नयिमति गरी नलिम्बन फुकुवा गरिदिन सक्नेछ । १२. अनुमतपित्र खारेज गर्न सकिने: देहायको अवस्थामा अनुमतपित्र जारी गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित खाद्य व्यवसायीको अनुमतपित्र खारेज गर्न सक्नेछ:- । (क) खाद्य व्यवसायीले आफैले प्राप्त गरेको अनुमतपित्र खारेज गर्नको लागि निविदन दिएमा, वा । (ख) खाद्य व्यवसायको दर्ता प्रचलति कानून बमोजमि कायम नरहेमा वा खारेज भएमा । १३. स्वीकृतलिनु पर्ने: (१) खाद्य पदार्थको पैठारी गर्न चाहने खाद्य व्यवसायीले खाद्य पदार्थ पैठारी गर्नुअर्घविभाग वा विभागले तोकेको कार्यालयबाट स्वीकृतलिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको स्वीकृतप्राप्त गरी पैठारीको लागि प्रवेश नाकामा ल्याइएका खाद्य पदार्थ नेपालभित्र पैठारी गर्नुअर्घविभाग वा विभागले तोकेको कार्यालयबाट प्रवेश अनुमति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको स्वीकृतलिएपछि खाद्य पदार्थ पैठारी गरिसक्नु पर्ने अवधि, स्वीकृतको ढाँचा तथा तत्सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४. निकासीको लागि गुणस्तर प्रमाणीकरण गराउन सक्ने: (१) खाद्य व्यवसायीले निकासी गर्न चाहेको खाद्य पदार्थ निकासी गरि मुलुकको गुणस्तर मापदण्ड बमोजमि भए वा नभएको प्रमाणीकरण गराउन चाहेमा विभाग वा विभागले तोकेको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि खाद्य पदार्थको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्दा लागूने शुल्क तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । खाद्य पदार्थ सम्बन्धमा नषिधति कार्य । १५. दूषित खाद्य पदार्थ बकिरी वतिरण गर्न नहुने: कसैले मानव उपभोगको लागि देहायको कुनै अवस्थाको दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बकिरी वतिरणको लागि राख वा बकिरी वतिरण गर्न वा गराउन हुँदैन:- । (क) सडे गलेको, फोहोरमैला मसिएको वा वषिकृत अवस्थामा राखिएको वा तयार पारिएको, । (ख) मानव उपभोगको लागि अनुपयुक्त हुने गरी केही वा सम्पूर्ण भाग कुनै रोगी वा रोगकारक पशुपन्छी वा हानिकारक वनस्पतबाट बनेको, । (ग) मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने रोगकारक सूक्ष्म जवाणु वा हानिकारक तत्व वा रसायनको मात्रा तोकिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी भएको, । (घ) खाद्य शृङ्खलाको कुनै चरणमा अन्तर्वकिसति वा बहर्मिश्रिति रसायन, जीवनाशक वषिदीको अवशेष, पशुजन्य औषधिको अवशेष, जवाणुजन्य वषि (टक्सनि) को लागि तोकिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी भएको, । (ङ) प्राकृतिक वा कृत्रिम वषिजन्य पदार्थ (टक्सनि), हर्मोन वा मनोदपिक (साइकोट्रोपिक) रसायनको प्रयोग गरेको, । (च) तत्कालीन वा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउन सक्ने तोकिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी विकिरणयुक्त, । (छ) यस ऐन वा प्रचलति कानून बमोजमि खाद्य पदार्थमा प्रयोग गर्नका लागि बिन्देज लगाइएको वस्तु वा पदार्थ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गरिएको । १६. न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थ बकिरी वतिरण गर्न नहुने: कसैले देहायका न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बकिरी वतिरणको लागि राख वा बकिरी वतिरण गर्न वा गराउन हुँदैन:- । (क) दफा १५ बमोजमिका खाद्य पदार्थ बाहेक यस ऐन बमोजमि निर्धारण गरेको स्वच्छता तथा गुणस्तर अनुरूप नभएका खाद्य पदार्थ, वा । (ख) कुनै खाद्य पदार्थको स्वभाविक गुणभन्दा कमसल हुने गरी प्रमुख अङ्गको परिमाण घटाइएको वा अर्को कुनै वस्तु मशिरण गरिएको खाद्य पदार्थ । तर एकभन्दा बढी वस्तु मशिरति खाद्य पदार्थमा त्यस्तो मशिरति खाद्य पदार्थको नाम र परिमाण स्पष्ट उल्लेख भई त्यस्ता मशिरति खाद्य पदार्थ स्वच्छ र गुणस्तरीय भएमा त्यस्तो पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी तथा बकिरी वतिरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन । १७. झुक्याई खाद्य पदार्थ बकिरी वतिरण गर्न नहुने: कसैले देहायको कुनै कार्य गरी ढाँटी वा झुक्याई खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बकिरी वतिरणको लागि राख वा बकिरी वतिरण गर्न वा गराउन हुँदैन:- । (क) कुनै एक खाद्य पदार्थलाई अर्को खाद्य पदार्थ हो भनी ढाँटी वा झुक्याई, । (ख) कुनै खाद्य पदार्थमा प्रयोग गरेको सम्मिश्रण वा दाबीमा झुटो जानकारी दिई वा भ्रामक दाबी गरी, । (ग) न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थलाई उच्च गुणस्तरको

खाद्य पदार्थ हो भनी ढाँटी वा झुक्याई, ।

(घ) कुनै उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थमा अखाद्य पदार्थ वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ मसिावट गरी उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थ हो भनी ढाँटी वा झुक्याई, वा । (ङ) प्याकेजिङ्ग गरिएको खाद्य पदार्थको लेबलमा प्रयोग गरिने कुनै लखित, भनाई, चहिन, डिजाइन लगायतका वविरण झुटो वा भ्रामक रूपमा प्रस्तुत गरी । १८. बढी मात्रामा प्रयोग गर्न नहुने: कुनै खाद्य पदार्थमा खाद्य योगशील तथा प्रशोधन सहयोगी पदार्थ तोकिएको मात्राभन्दा बढी प्रयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन । १९. लेबल नलगाई उत्पादन तथा बकिरी वविरण गर्न नहुने: (१) प्याकेजिङ्ग गरिएको खाद्य पदार्थमा लेबल नलगाई उत्पादन तथा बकिरी वविरण गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (२) प्याकेजिङ्ग गरिएको खाद्य पदार्थको लेबलमा देहायका वविरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ:- । (क) खाद्य पदार्थको नाम, उत्पादकको नाम र ठेगाना, । (ख) खाद्य पदार्थको सम्मिश्रण, । (ग) वस्तुको तौल वा आयतन, बकिरी मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मिति, । (घ) नश्चित अवधिभित्र उपभोग गरिसक्नु पर्ने वस्तु भए त्यस्तो अवधि, । (ङ) कुनै खास अवस्थाका उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने खालका खाद्य पदार्थको लेबलमा चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चहिनको प्रयोग, र । (च) तोकिएको खाद्य पदार्थमा पोषणको मात्रा सम्बन्धी वविरण । (३) उपदफा (२) बमोजमि लेबलमा उल्लेख गर्नुपर्ने वविरण सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपालभित्र उत्पादन भएका खाद्य पदार्थ भए उत्पादक तथा प्रशोधनकर्ताले र निकासी वा पैठारी गरिने खाद्य पदार्थ भए निकासी वा पैठारीकर्ताले नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा लेख्नु पर्नेछ । नेपाली वा अंग्रेजी भाषाका अतिरिक्त अन्य कुनै भाषामा पनि त्यस्तो वविरण लेख्न सकिनेछ । (४) नेपालभित्र उत्पादन तथा प्रशोधन हुने र नेपाली बजारमा बकिरी वविरण हुने खाद्य पदार्थमा लगाइने लेबलमा उपदफा (३) बमोजमि लेखिने भाषा छनौट गर्दा नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि लेबल नलगाइएको खाद्य पदार्थ नेपालमा पैठारी र बकिरी वविरण गर्न पाइने छैन । (६) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खुला रूपमा बकिरी वविरण गरिने तरकारी, फलफूल जस्ता खाद्य पदार्थ बकिरी वविरण गर्दा यस दफामा लेखिएका कुरा उल्लेख गर्न आवश्यक हुने छैन । तर पैठारी भएका तरकारी र फलफूलको प्याकेजिङ्गमा लेबल लगाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । खाद्य व्यवसायीको दायित्व । २०. उत्पादक, प्रशोधनकर्ता तथा प्याकेजिङ्गकर्ताको दायित्व: खाद्य पदार्थको उत्पादक, प्रशोधनकर्ता तथा प्याकेजिङ्गकर्ताले खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन वा प्याकेजिङ्ग गर्दा प्रचलित कानून बमोजमि पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ:- । (क) दफा १५ वा १६ बमोजमि खाद्य पदार्थ दूषित वा न्यूनस्तरको नरहेको सुनिश्चित गर्ने, । (ख) खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ्ग गर्दा खाद्य स्वच्छता तथा व्यवस्थापन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, ।

(ग) खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ्ग गर्ने स्थान र परिसर सफा राख्ने, । (घ) वभिाग, कार्यालय वा खाद्य नरीक्षण अधिकारीले माग गरेको उत्पादन, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ्ग सम्बन्धी वविरण समयमै उपलब्ध गराउने, । (ङ) सुरुवा वा संक्रमति रोग लागेका कामदारलाई त्यस्तो रोग नकिो नभएसम्मको लागि खाद्य उत्पादन, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ्गको काममा नलगाउने, । (च) वभिाग, कार्यालय वा खाद्य नरीक्षण अधिकारीले नश्चित अवधिका लागि रोक लगाएका खाद्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ्ग नगर्ने वा नगराउने, । (छ) खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम राख्न तोकिए बमोजमिका वजिज वा प्रावधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, र । (ज) पहिचान पद्धति (ट्रेसिाबिलिटी) कायम गर्ने । २१. पैठारीकर्ताको दायित्व: खाद्य पदार्थको पैठारीकर्ताले प्रचलित कानून बमोजमि पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ:- । (क) खाद्य पदार्थ पैठारी गर्नुअघि वभिाग वा वभिागले तोकैको कार्यालयबाट स्वीकृत लिएर मात्र पैठारी गर्ने, । (ख) प्रवेश नाकामा आइसकेका खाद्य पदार्थ वभिाग वा वभिागले तोकैको कार्यालयले परीक्षण गरी प्रवेश अनुमति जारी गरेपछि मात्र प्रवेश गराउने, । (ग) वभिाग, कार्यालय वा खाद्य नरीक्षण अधिकारीले माग गरेको खाद्य पदार्थको वविरण उपलब्ध गराउने, र । (घ) पहिचान पद्धति (ट्रेसिाबिलिटी) कायम गर्ने । २२. ढुवानीकर्ताको दायित्व: खाद्य पदार्थको ढुवानीकर्ताले प्रचलित कानून बमोजमि पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ:- । (क) दूध, माछा, मासु जस्ता वशिष व्यवस्था गरी ढुवानी गर्नुपर्ने खाद्य पदार्थ तोकिए बमोजमिको मापदण्ड अनुरूपको ढुवानीको साधनबाट ढुवानी गर्ने, । (ख) स्वच्छ, सफा, टुटफुट नभएको, राम्ररी मर्मत गरिएको साधनबाट मात्र ढुवानी गर्ने, । (ग) खाद्य पदार्थ र अखाद्य पदार्थ सँगै राखेर ढुवानी नगर्ने, । (घ) ढुवानी गरिने खाद्य पदार्थको प्रकृति अनुसार निर्धारित अवधिभित्र नै ढुवानी गर्ने, र । (ङ) ढुवानी गर्दा खाद्य पदार्थको स्वच्छता, गुणस्तर तथा सुरक्षात्मक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने । २३. सञ्चयकर्ताको दायित्व: खाद्य पदार्थको सञ्चयकर्ताले प्रचलित कानून बमोजमि पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ:- । (क) खाद्य पदार्थको गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी सञ्चय गर्ने, । (ख) खाद्य पदार्थ सञ्चय गर्ने स्थान तथा भण्डार स्वच्छ, सफा र सुरक्षित राख्ने, । (ग) खाद्य पदार्थको प्रकृति अनुसार तोकिए बमोजमिको आर्द्रता र तापक्रमको व्यवस्था मिलाई सञ्चय गर्ने, । (घ) खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तरमा ह्रास आउने प्रकृतिको कुनै कार्य नगर्ने, । (ङ) खाद्य पदार्थको लेबलमा वविरणमा कुनै कसिमिको फेरबदल नगर्ने, र । (च) पहिचान पद्धति (ट्रेसिाबिलिटी) कायम गर्ने । २४. बकिरेताको दायित्व: खाद्य पदार्थको बकिरेताले प्रचलित कानून बमोजमि पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ:- ।

(क) खाद्य पदार्थको प्रकृति अनुसार गुणस्तरमा कमी नआउने गरी उपयुक्त बकिरी कक्षको व्यवस्था गर्ने, । (ख) तोकिएको मापदण्ड बमोजमि हुने गरी खाद्य पदार्थ बकिरी वतिरण गर्ने, । (ग) खाद्य पदार्थको प्रकृति अनुरूप सोकेस वा बकिरी कक्षमा तोकिए बमोजमिको आवश्यक आर्द्रता र तापक्रमको व्यवस्था मिलाउने, । (घ) लेबल लगाउनु पर्ने खाद्य पदार्थको लेबल नभएका र उपभोग्य अवधि समाप्त भएका खाद्य पदार्थ बकिरी वतिरण नगर्ने, र । (ङ) पहिचान पद्धति (ट्रेसिबिलिटी) कायम गर्ने । २५. सेवाप्रदायकको दायित्व: सेवाप्रदायकले प्रचलित कानून बमोजमि पूरा गर्नु पर्ने दायित्वका अतिरिक्त देहायको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछ:- । (क) तोकिएको मापदण्ड बमोजमिका खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने, । (ख) खाद्य पदार्थको प्रकृति अनुरूप बकिरी सोकेस वा कक्षमा तोकिए बमोजमिको आवश्यक आर्द्रता र तापक्रमको व्यवस्था मिलाउने, । (ग) खाद्य पदार्थ तयारी तथा वतिरण गर्ने स्थान तथा परसिर स्वच्छ र सफा राख्ने, र । (घ) पहिचान पद्धति (ट्रेसिबिलिटी) कायम गर्ने । परचिछेद-६ । वभाग तथा प्रयोगशाला । २६. वभागको काम, कर्तव्य र अधिकार: खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा वभागको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) खाद्य शृङ्खलाको सबै चरणमा स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन गर्ने, । (ख) आहारपूरक, न्यूट्रास्युटिकल, प्रोप्राइटारी लगायतका खाद्य पदार्थको खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने तथा खाद्य पदार्थ सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (ग) यस ऐन बमोजमि अनुमतपित्तर लनु पर्नेमा सो बमोजमि अनुमतपित्तर लिएर खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने, । (घ) कसैले यस ऐन बमोजमि तोकिएको गुणस्तरभन्दा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ वा दफा १५ बमोजमिको दूषित खाद्य पदार्थ वा कुनै खाद्य पदार्थ ढाँटी झुक्याई बकिरी वतिरण गरे वा गराएको वा खाद्य प्रयोगशालाले यस ऐन बमोजमिको मापदण्ड पूरा गरे वा नगरेको वषियमा नेपाल सरकारले नेपालभर र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन तथा नरीक्षण गर्ने वा गराउने, । (ङ) खाद्य स्वच्छतासँग सम्बन्धित जोखिमको मूल्याङ्कन, व्यवस्थापन, सञ्चार तथा नियमन प्रणाली विकास गर्ने, । (च) अन्य सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा खाद्यजन्य रोगहरूको नगिरानी (फुड बोर्न डजिजि सर्भिलेन्स) गर्ने संयन्त्रको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने, । (छ) प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट हुने खाद्य व्यवसाय नरीक्षण तथा अनुगमनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने, । (ज) खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तरको आधारमा वभिनि प्रकारका लोगो एवं स्टिकरको माध्यमबाट खाद्य व्यवसायको स्तरीकरण तथा ग्रेडिङ गर्ने, । (झ) खाद्य प्रवर्धित तथा खाद्य पोषणको अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गर्ने, । (ञ) खाद्य स्वच्छता, गुणस्तर तथा पोषण सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि तथा तालिम प्रदान गर्ने, ।

(ट) कोडेक्स एलमिन्टरीयस कमशिन लगायतका खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको सम्पर्क बनिदु तथा खाद्य स्वच्छताको हकमा स्यानटिरी एण्ड फाइटोस्यानटिरी (एस.पी.एस.) इन्क्वारी प्वाइन्ट सम्बन्धी काम गर्ने, । (ठ) वभागले प्रवाह गर्ने सेवा प्रभावकारी ढङ्गले प्रवाह गर्न आवश्यकता अनुसार वदियुतीय प्रणाली विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने, र । (ड) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । २७. खाद्य प्रयोगशाला: (१) नेपाल सरकारले खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी अनुसन्धान, परीक्षण, वश्लेषण गर्न खाद्य प्रयोगशाला तथा सन्दर्भ प्रयोगशाला (रफिरेन्स ल्याब) को स्थापना गर्नेछ । (२) प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा खाद्य प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने छन् । (३) खाद्य प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालनको लागि देहायको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) खाद्य प्रयोगशाला सञ्चालनको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरेको, । (ख) खाद्य प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक उपकरण तथा सुवधाहरूको नरिन्तर उपलब्धताको सुनिश्चिता भएको, । (ग) खाद्य प्रयोगशालाबाट उपलब्ध हुने वश्लेषण सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि असल खाद्य प्रयोगशाला अभ्यास प्रणाली लागू गरेको, । (घ) वश्लेषण सेवा प्रदान गर्न आवश्यक वश्लेषण पद्धति भ्यालडिसन गरेको सुनिश्चितता गरेको, । (ङ) खाद्य प्रयोगशाला म्यानुअल तथा स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ कार्यावधि तयार गरेको, । (च) क्वालबिरेटेड उपकरण तथा ग्लासवेयर प्रयोग गर्ने सुनिश्चितता गरेको, । (छ) खाद्य प्रयोगशाला ग्रेडको रासायनिक तथा रफिजेन्टको प्रयोग तथा त्यसको सञ्चय तथा व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त व्यवस्था गरेको, । (ज) खाद्य प्रयोगशालाबाट नसिकने रासायनिक तथा जैविक फोहोरको उचित व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरेको, । (झ) सम्भावित दुर्घटना तथा आपतकालीन अवस्थामा खाद्य प्रयोगशालाका कर्मचारीको सुरक्षाको उचित व्यवस्था गरेको, । (ञ) वश्लेषण प्रतविदनको पहिचान पद्धति (ट्रेसिबिलिटी) कायम गरेको, र । (ट) प्रयोगशाला अभलिख व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको । (४) उपदफा (३) बमोजमिको मापदण्ड पूरा गरेका नजी क्षेत्रका खाद्य प्रयोगशालालाई वभागले खाद्य वश्लेषण सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी सूचीकरण गर्न सक्नेछ । परचिछेद-७ । अनुगमन तथा नरीक्षण । २८. खाद्य नरीक्षण अधिकारी: (१) वभागले खाद्य पदार्थको अनुगमन तथा नरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न खाद्य वज्जान वा खाद्य प्रवर्धित सम्बन्धी वषियमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी खाद्य अनुगमन नरीक्षण सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएका वा वज्जान वा प्रयोगशाला प्रवर्धित (ल्याब टेक्नोलोजी) वा खाद्य प्रवर्धित (फूड टेक्नोलोजी) वषियमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी खाद्य परीक्षण वा नरीक्षण सम्बन्धी कम्तीमा छ महिनाको तालिम प्राप्त गरेका वभाग वा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई खाद्य नरीक्षण अधिकारी तोकन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत खाद्य नरीक्षणको रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत वभागले खाद्य

नरीक्षण अधिकारी तोक्न बाधा पर्ने छैन । २९. खाद्य नरीक्षण अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त खाद्य नरीक्षण अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, पैठारी वा बिक्री वितरणमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजमिको सर्त वा व्यवस्था पालना भए वा नभएको विषयमा नियमिति रूपमा अनुगमन तथा नरीक्षण गर्ने, । (ख) कसैले यस ऐन विपरीत खाद्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, पैठारी वा बिक्री वितरण गरेको शङ्का लागेमा वा कुनै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएमा तत्काल अनुगमन, नरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने वा त्यस्तो खाद्य पदार्थको नमूना सङ्कलन गर्ने, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि सङ्कलति नमूना परीक्षण तथा विश्लेषणका लागि खाद्य विश्लेषक समक्ष पठाउने, । (घ) अनुगमन, नरीक्षण तथा जाँचबुझका क्रममा खाद्य व्यवसायी वा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिसँग आवश्यक विवरण वा जानकारी माग गर्ने, । (ङ) कसैले यस ऐन विपरीत खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, बिक्री वितरण वा व्यवसाय गरेको पाइएमा त्यस्ता खाद्य पदार्थको नमूना लई नश्वित अवधिको लागि सो खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय वा बिक्री वितरणमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष, सदस्य वा स्थानीय प्रशासनको प्रतनिधिको रोहवरमा रोक लगाउने, र । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । (२) खाद्य नरीक्षण अधिकारीले उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजमि रोक लगाएकोमा त्यसरी रोक लगाउनु पर्नाको कारण सहितको प्रतविदन तयार गरी तीन दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय र महानरिदेशक समक्ष पठाउनु पर्नेछ । ३०. जाँचबुझ गर्ने: (१) कसैले खाद्य स्वच्छता, गुणस्तर वा खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणाली विपरीत हुने गरी खाद्य व्यवसाय वा खाद्य सम्बन्धी कुनै कार्य गरेको कारणबाट सर्वसाधारणमा व्यापक क्षति पुगेको वा पुग्न सक्ने अवस्था भएमा र त्यस्तो विषयमा उच्चस्तरको जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखिएमा विभाग वा मन्त्रालयले जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जाँचबुझ गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा विभाग वा मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ, प्रभावित प्रदेशको सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालय वा कार्यालय र स्थानीय तहको सम्बन्धित विषय हेर्ने विभाग वा कार्यालयको समेत प्रतनिधिरहने गरी बढीमा पाँच सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी समिति गठन भएको विभाग वा मन्त्रालयमा प्रतविदन पेश गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो प्रतविदनका आधारमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउनु पर्ने देखेमा विभाग वा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रतविदन समेत संलग्न गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । ३१. आकस्मिक नरीक्षण गर्न सक्ने: (१) विभाग, कार्यालय वा खाद्य नरीक्षण अधिकारीले खाद्य व्यवसायी वा सेवाप्रदायकले बिक्री वितरण गरिरहेको वा बिक्रीमा राखेको खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तरका सम्बन्धमा आकस्मिक नरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि आकस्मिक नरीक्षण गर्ने अधिकारीले त्यस्तो नरीक्षणपछि उपयुक्त माध्यमबाट चौबसि घण्टाभित्र विभाग वा कार्यालयमा प्रतविदन पेश गर्नुपर्नेछ । ३२. नमूना सङ्कलन तथा परीक्षण गर्न सक्ने: (१) विभाग वा कार्यालयले बजारमा बिक्री वितरणमा रहेका खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तरको बारेमा जानकारी लनि चाहेमा वा यस ऐन बमोजमि अनुगमन, नरीक्षण, जाँचबुझ वा आकस्मिक नरीक्षणमा जाने अधिकृत वा खाद्य नरीक्षण अधिकारीले कुनै खाद्य पदार्थ यस ऐन बमोजमि निर्धारित गुणस्तर वा मापदण्डभन्दा न्यूनस्तरको रहेको वा मानव उपभोगको लागि असुरक्षित वा दूषित रहेको शङ्का लागेमा त्यस्तो खाद्य पदार्थको तोकिए बमोजमि नमूना सङ्कलन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि संकलति नमूना प्रयोगशालामा परीक्षण गरी त्यस्तो खाद्य पदार्थ यस ऐन बमोजमि निर्धारित गुणस्तर वा मापदण्डभन्दा न्यूनस्तरको रहेको वा मानव उपभोगको लागि असुरक्षित वा दूषित देखिएमा यस ऐन बमोजमि कारबाही गरी उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ३३. बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि निर्धारित स्वच्छता तथा गुणस्तर प्रतकिलको खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गरेको शङ्का गर्ने मनासबि आधार भएमा महानरिदेशक वा कार्यालयको प्रमुखको स्वीकृतिले विभाग वा कार्यालयको अधिकृत वा । खाद्य नरीक्षण अधिकारीले त्यस्तो खाद्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउन वा बिक्री वितरणबाट हटाउन आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश दौंदा त्यस्तो खाद्य पदार्थ तत्काल सडीगली जाने वा नष्ट हुने प्रकृतिको भए बिक्रीबाट हटाउन र सो बाहेक अन्य प्रकृतिको भए सलिबन्दी गरी सम्बन्धित खाद्य व्यवसायीलाई जमिमा लगाई त्यसको भरपाई लई सोको बिक्री वितरणमा रोक लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि बिक्री, वितरणको लागि रोक लगाइएको खाद्य पदार्थको नमूनाको परीक्षण प्रतविदन यथाशीघ्र पन्ध्र दिनभित्र प्राप्त भइसक्ने गरी परीक्षण गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि परीक्षण गर्दा त्यस्तो खाद्य पदार्थ यस ऐन बमोजमि स्वच्छ र गुणस्तरीय देखिएमा परीक्षणको प्रतविदन प्राप्त भएको चौबसि घण्टाभित्र सलिबन्दी र रोका फुकुवा गर्ने आदेश गरी सोको जानकारी सम्बन्धित खाद्य व्यवसायीलाई दनु पर्नेछ । ३४. खाद्य पदार्थ नष्ट गर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि अनुगमन, नरीक्षण, जाँचबुझ वा आकस्मिक नरीक्षणको क्रममा कुनै खाद्य पदार्थ स्पष्ट रूपमा देखिने गरी सडेगलेको, कुहिएको, कीरा परेको वा फोहोर मसिएको, दूषित खाद्य पदार्थ, उपभोग गरिसकनु पर्ने अवधि समाप्त भई वा अन्य कारणबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा न्यूनस्तरको रहेको पाइएमा अनुगमन, नरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने अधिकारीले त्यस्तो खाद्य पदार्थ स्थानीय तह वा स्थानीय प्रशासनका प्रतनिधिको रोहवरमा उपयुक्त तवरले नष्ट गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खाद्य पदार्थ नष्ट गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

३५. आदेश दनि सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि अनुगमन, नरीक्षण, जाँचबुझ वा आकस्मिक नरीक्षणको क्रममा कुनै खाद्य व्यवसायी वा सेवाप्रदायकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजमि पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको नपाइएमा त्यस्तो दायित्व पूरा गर्ने व्यवस्था गर्न त्यसरी अनुगमन, नरीक्षण, जाँचबुझ वा आकस्मिक नरीक्षणमा जाने अधिकारीले नशिचति अवधितोकी सम्बन्धति खाद्य व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दइएको आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धति खाद्य व्यवसायी वा सेवाप्रदायकको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि आदेश दइएकोमा सोको व्यहोरा अनुगमन, नरीक्षण, जाँचबुझ वा आकस्मिक नरीक्षणमा जाने अधिकारीले वभिग वा कार्यालयमा पेश गर्ने प्रतविदन समेत खुलाउनु पर्नेछ । ३६. प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनुगमन तथा नरीक्षण गर्न सक्ने: (१) कसैले यस ऐन बमोजमि तोकिएको गुणस्तरभन्दा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ वा दूषति खाद्य पदार्थ वा कुनै खाद्य पदार्थ ढाँटी झुक्याई बकिरी वतिरण गरे वा गराएको वा खाद्य प्रयोगशालाले यस ऐन बमोजमि मापदण्ड पूरा गरे वा नगरेको वषियमा अनुगमन तथा नरीक्षण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले दफा २८ बमोजमि खाद्य नरीक्षण अधिकृत हुन योग्यता पुगेको कर्मचारीलाई सम्बन्धति प्रदेश वा स्थानीय तहको कानून बमोजमि आफ्नो क्षेत्रमा खाद्य नरीक्षक तोकन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुगमन तथा नरीक्षण गर्न जाने कर्मचारीले वभिग वा नजकिको कार्यालयसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अनुगमन तथा नरीक्षण गर्दा कसैउपर यस ऐन बमोजमि मुद्दा चलाउनु पर्ने भएमा खाद्य नरीक्षकले आवश्यक कारबाहीका लागि खाद्य नरीक्षण अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट खाद्य नरीक्षकले कारबाहीका लागि पठाएमा खाद्य नरीक्षण अधिकारीले तत्काल आवश्यक छानबनि गरी यस ऐन बमोजमि आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि अनुगमन तथा नरीक्षण गर्दा सम्बन्धति प्रदेश वा स्थानीय तहको कानून बमोजमि कारबाही गर्नु पर्ने कुनै वषिय देखिएमा त्यस्तो कानून बमोजमि समेत प्रदेश वा स्थानीय तहले कारबाही गर्न सक्नेछ । ३७. कारबाहीका लागि लेखी पठाउने: (१) वभिग वा कार्यालयले यस ऐन बमोजमि अनुगमन, नरीक्षण, जाँचबुझ वा आकस्मिक नरीक्षण गराउँदा यस ऐन वपिरीत काम कारबाही भएको देखिएमा त्यसरी अनुगमन, नरीक्षण, जाँचबुझ वा आकस्मिक नरीक्षणमा जाने अधिकारीले आवश्यक कारबाहीका लागि आफूले प्राप्त गरेको प्रमाण तथा वविरण सहति सम्बन्धति खाद्य नरीक्षण अधिकारी समक्ष प्रतविदन पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त प्रतविदन समेतको आधारमा खाद्य नरीक्षण अधिकारीले मुद्दा चलाउने कारबाही प्रारम्भ गर्नेछ ।

३८. खाद्य पदार्थ फरिता गर्ने: (१) कुनै खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन वा पैठारी गर्ने खाद्य व्यवसायीले आफूले उत्पादन, प्रशोधन वा पैठारी गरेको कुनै ब्याच वा लटको खाद्य पदार्थ बकिरी वतिरणका लागि बजारमा पठाएपछि त्यस्तो खाद्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन वा पैठारीको क्रममा भएको त्रुटी, कमी, कमजोरी वा अन्य कुनै कारणबाट यस ऐन बमोजमि तोकिएको स्वच्छता, गुणस्तर वा मापदण्ड अनुरूप नभएको वा मानव उपभोगका लागि सुरक्षति नरहेको जानकारीमा आएमा त्यस्तो खाद्य पदार्थ सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी बजारबाट फरिता माग गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि अनुगमन, नरीक्षण, जाँचबुझ वा आकस्मिक नरीक्षणको क्रममा कुनै खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन वा पैठारीको क्रममा भएको त्रुटी, कमी, कमजोरी वा अन्य कुनै कारणबाट यस ऐन बमोजमि तोकिएको स्वच्छता, गुणस्तर वा मापदण्ड अनुरूप नभएको वा मानव उपभोगका लागि सुरक्षति नरहेको नदेखिएमा अनुगमन, नरीक्षण, जाँचबुझ वा आकस्मिक नरीक्षणमा जाने अधिकारीको प्रतविदनको आधारमा महानरिदेशकले त्यस्तो खाद्य पदार्थको उत्पादन गर्ने, प्रशोधन गर्ने वा नेपालमा पैठारी गर्ने खाद्य व्यवसायीलाई त्यस्तो खाद्य पदार्थ बजारबाट तत्काल फरिता गर्न आदेश दनिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दइएको आदेश उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि फरिता माग गरिएको वा उपदफा (२) बमोजमि फरिता गर्न आदेश दइएको खाद्य पदार्थ कसैले पन बिकिरी वतिरण गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (५) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि खाद्य पदार्थ फरिता गर्दा लाग्ने खर्च त्यस्तो खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन वा नेपालमा पैठारी गर्ने खाद्य व्यवसायीले व्यहोरनु पर्नेछ । ३९. सार्वजनिक खाद्य वश्लेषक तोकने: (१) मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खाद्य पदार्थको परीक्षण तथा वश्लेषण गर्नका लागि खाद्य वज्जान वा खाद्य प्रवधि वा रसायनशास्त्र वषियमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासलि गरी खाद्य अनुसन्धान वा वश्लेषण सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सेवामा रहेको अधिकृत वा खाद्य प्रयोगशालामा कार्यरत व्यक्तिलाई सार्वजनिक खाद्य वश्लेषक तोकन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको सार्वजनिक खाद्य वश्लेषकले खाद्य नरीक्षण अधिकारी वा अन्य कुनै अधिकारी वा कार्यालयबाट सङ्कलन भएको खाद्य पदार्थको नमूनाको खाद्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरी वा गराई त्यसको वश्लेषण प्रतविदन सम्बन्धति अधिकारी वा कार्यालयलाई दनि पर्नेछ । (३) सार्वजनिक खाद्य वश्लेषकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) खाद्य पदार्थको नमूनाको खाद्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरी, गराई वश्लेषण प्रतविदन उपलब्ध गराउने, । (ख) खाद्य पदार्थको नमूना प्राप्त गर्दा बखत नमूनामा लगाइएको सील तथा आवरण ठकि दुरुस्त रहे वा नरहेको सुनिश्चति गरी सील तोडिएको वा प्याकेजिङ टुटफुट भई खाद्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न अनुपयुक्त रहेको पाइएमा सोको जानकारी सम्बन्धति अधिकारी वा कार्यालयलाई दनि, ।

(ग) खाद्य प्रयोगशालामा प्राप्त नमूनाको लगत अद्यावधिक राख्ने र सोको प्रतविदन मासकि रूपमा वभिण वा कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने, । (घ) विश्लेषण कार्यको सुनिश्चिता तथा सोको लाग आवश्यक जनशक्ति, केमिकल, ग्लासवेयर तथा अन्य आवश्यक सुविधाको व्यवस्था गर्ने, र । (ङ) खाद्य विश्लेषणको आचरण, खाद्य विश्लेषण प्रक्रिया, प्रतविदनको ढाँचा तथा नमूना व्यवस्थापन गर्ने । परिच्छेद-८ । कसुर र सजाय । ४०. कसुर गरेको माननिः कसैले देहाय बमोजमिको कार्य गरे वा गराएमा यस ऐन बमोजमि कसुर गरेको माननिछः- । (क) दफा ९ बमोजमि अनुमतपित्र नलिई खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, । (ख) दफा ११ को उपदफा (४) विपरीत खाद्य व्यवसाय गरेमा, । (ग) दफा १३ बमोजमि पैठारी गर्नुअघि स्वीकृत वा प्रवेश अनुमति नलिई खाद्य पदार्थ पैठारी गरेमा, । (घ) दफा १५ को खण्ड (क), (ख), (ङ), (च) वा (छ) विपरीत दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरण गरेमा वा बिक्री वितरणमा राखेमा, । (ङ) दफा १५ को खण्ड (ग) वा (घ) विपरीत दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरण गरेमा वा बिक्री वितरणमा राखेमा, । (च) दफा १६ विपरीत न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरण गरेमा वा बिक्री वितरणमा राखेमा, । (छ) दफा १७ विपरीत ढाँटी वा झुक्याई खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरण गरेमा वा बिक्री वितरणमा राखेमा, । (ज) दफा १८ विपरीत खाद्य पदार्थमा खाद्य योगशील वा खाद्य प्रशोधन सहयोगी पदार्थ प्रयोग गरेमा, । (झ) दफा १९ बमोजमि लेबल नलगाई वा सो दफा विपरीत खाद्य पदार्थको लेबलडिग गरी बिक्री वितरण गरेमा, । (ञ) दफा २०, २१, २२, २३, २४ वा २५ विपरीत क्रमशः उत्पादक, प्रशोधनकर्ता तथा प्याकेजिङ्गकर्ता, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बकिरेता वा सेवाप्रदायकले पूरा गर्नुपर्ने कुनै दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्वको उल्लङ्घन हुने काम गरेमा, । (ट) दफा ३३ बमोजमि बिक्री वितरणबाट हटाइएको वा रोक लगाइएको खाद्य पदार्थ फुकुवा नगर्दै त्यस्तो खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गरेमा, । (ठ) दफा ३५ बमोजमि दिएको आदेश पालना नगरेमा, । (ड) दफा ३८ को उपदफा (४) विपरीत फर्ति माग गरेको वा फर्ति गर्ने आदेश भएको खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गरेमा, वा । (ढ) यस ऐन विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा । ४१. तत्काल जरबिना गर्न सक्नेः (१) यस ऐन बमोजमि अनुगमन, नरीक्षण, जाँचबुझ, आकस्मिक नरीक्षण वा खाद्य पदार्थको नमूना सङ्कलनको काममा बाधा वा अवरोध पुर्‍याउने व्यक्तिलाई त्यस्तो अनुगमन, नरीक्षण, जाँचबुझ, आकस्मिक नरीक्षण वा खाद्य पदार्थको नमूना सङ्कलन गर्ने अधिकारीले तत्काल बीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गरिएको जरबिनाको बारेमा जरबिना गर्ने अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि तत्काल जरबिना गर्ने गरी नरिणय भएको मतिलि सात दिनभित्र सो जरबिना नतरिने, नबुझाउने व्यक्तविरुद्ध त्यसरी जरबिना गर्ने अधिकारीले देहायको कार्य गर्न सक्नेछः- । (क) जरबिनाको रकम नबुझाएसम्म त्यस्तो खाद्य पदार्थ सलिबन्दी गरी राख्ने, वा । (ख) जरमिनाको रकम नबुझाएसम्म त्यस्तो खाद्य पदार्थको उत्पादक, प्रशोधनकर्ता, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बकिरेता वा सेवाप्रदायकले उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी, सञ्चय, बिक्री वितरण गर्ने अन्य वस्तु समेत रोक्का राख्ने । (४) यस दफा बमोजमि गरेको जरमिनाको नरिणयउपर चर्तित नबुझेमा सात दिनभित्र महानरिदेशक समक्ष पुनरावलोकनको लागि निविदन दिन सकिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको निविदनउपर महानरिदेशकले आवश्यक जाँचबुझ गरी एक्काइस दिनभित्र सो सम्बन्धमा नरिणय गरिसक्नु पर्नेछ । (६) पुनरावलोकनको लागि निविदन दैँदा जरमिना गर्ने अधिकारीले गरेको जरमिनाको पचास प्रतिशत नगदै धरौटी दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (४) बमोजमिको निविदनउपर महानरिदेशकले गरेको नरिणय अन्तमि हुनेछ । (८) तत्काल जरमिना गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यवधितोकपि बमोजमि हुनेछ । ४२. सजायः (१) कसैले देहायको कसुर गरेमा देहाय बमोजमि सजाय हुनेछः- । (क) दफा ४० को खण्ड (क), (ख), (ग), (ज) वा (ढ) बमोजमिको कसुरमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरमिना, । (ख) दफा ४० को खण्ड (घ) बमोजमिको कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरमिना वा दुवै सजाय, । (ग) दफा ४० को खण्ड (ङ) बमोजमिको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपैयाँसम्म जरमिना वा दुवै सजाय, । (घ) दफा ४० को खण्ड (च), (छ) वा (ज) बमोजमिको कसुरमा छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरमिना वा दुवै सजाय, । (ङ) दफा ४० को खण्ड (झ) बमोजमिको कसुरमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरमिना, र । (च) दफा ४० को खण्ड (ट), (ठ) वा (ड) बमोजमिको कसुरमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरमिना । (२) यस ऐन बमोजमिको कसुर गर्न सघाउने वा मतयार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजमि कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिलि पुनः यस ऐन बमोजमिको कसुर गरेमा नजिलाई यस ऐन बमोजमि हुने सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । ४३. सङ्गठति संस्थाको आपराधिक दायित्व हुनेः कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठति संस्थाले यो ऐन अन्तर्गत कसुर माननि काम गरेकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्तजिमिमेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्तकिटिन हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्तो काम गर्ने सम्बन्धति धनी वा हस्सिदारहरू र कम्पनी वा सङ्गठति संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्तपिनकिटिन हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोरनु पर्नेछ । ४४. क्षतिपूरति भराइदनिः कसैले यो ऐन बमोजमिको कसुर गरी कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा त्यस्तो कसुरबाट पीडितलाई पुग्न गएको वास्तवकि हानि, नोक्सानी बापत मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसुरदारबाट मनासबि क्षतिपूरति भराइदनिछ ।

४५. उजुरी दनि सक्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वपिरीत कुनै काम कारबाही भएको कुराको जानकारी पाउने जुनसुकै व्यक्तिले आफूसँग भएको जानकारी वा सबुद प्रमाण सहित वभिण वा कार्यालय समक्ष लखिति मौखिक वा वदियुतीय माध्यम मार्फत उजुरी दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजुरी दनि व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ । (३) उजुरी सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४६. मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी: (१) यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान सम्बन्धित खाद्य नरीक्षण अधिकारीले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने खाद्य नरीक्षण अधिकारीले यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) खाद्य नरीक्षण अधिकारीले उपदफा (१) बमोजमि अनुसन्धान तथा तहककितको काम पूरा भएपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने नरिणयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ र सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्ने नरिणय भएमा खाद्य नरीक्षण अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ । ४७. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: यस ऐन बमोजमि सजाय हुने देहायको मुद्दा हेर्ने अधिकार देहायका अधिकारीलाई हुनेछ:- । (क) दफा ४२ को खण्ड (क), (घ), (ङ) र (च) बमोजमि सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार प्रमुख जलिला अधिकारीलाई, र । (ख) दफा ४२ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजमि सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार जलिला अदालतलाई । परिच्छेद-९ । विविधि । ४८. व्यवस्थापन गर्नु पर्ने: खाद्य व्यवसायीले उत्सर्जन गरेको फोहोरको व्यवस्थापन खाद्य व्यवसायी स्वयंले गर्नु पर्नेछ । ४९. एकीकृत वदियुतीय प्रणालीको विकास गर्ने: यस ऐन बमोजमिको सफिरसिपत्र, अनुमतपित्र वा स्वीकृत पिरदान गर्न तथा खाद्य पदार्थको नयिमन, व्यवस्थापन तथा सहजीकरण गर्नका लागि मन्त्रालयले एकीकृत वदियुतीय प्रणालीको विकास गर्न सक्नेछ । ५०. राष्ट्रिय कोडेक्स समिति गठन गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले मन्त्रालयको सचविको संयोजकत्वमा आवश्यक संख्यामा सदस्य रहने गरी राष्ट्रिय कोडेक्स समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) राष्ट्रिय कोडेक्स समितिको काम र कर्तव्य तथा बैठक सम्बन्धी कार्यवधित्यस्तो समिति गठन गर्दा बखत नेपाल सरकारले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ५१. अधिकार प्रत्यायोजन: वभिणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार मातहतको कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । तर दफा ४१ को उपदफा (५) बमोजमिको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने छैन । ५२. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गत कसुर हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची-२ मा समावेश भएको मानिनेछ ।

५३. संक्षिप्त कार्यवधि अपनाउने: यस ऐन अन्तर्गत दायर भएको दफा ४२ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजमि सजाय हुने मुद्दा बाहेकका अन्य मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा संक्षिप्त कार्यवधि ऐन, २०२८ बमोजमिको कार्यवधि अपनाउनु पर्नेछ । ५४. सहयोग गर्नु पर्ने: (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न वभिण वा कार्यालयले स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग मागेमा सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीले सहयोग गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि जाँचबुझ, अनुगमन, नरीक्षण, नमूना सङ्कलन गर्ने क्रममा त्यस्तो कार्यमा संलग्न अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ५५. प्रचलित कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजमि कसुर ठहरनि कार्य अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत पन किनुर ठहरनि रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । ५६. यसै ऐन बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिए जत किुरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । ५७. नयिम बनाउने अधिकार: (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतकिल असर नपर्ने गरी खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी देहायका वषियहरूमा नेपाल सरकारले नयिमहरू बनाउन सक्नेछ:- । (क) खाद्य उद्योगको स्थापनाको लागि सफिरसि, अनुमतपित्र, त्यसको नवीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया, ढाँचा र लाग्ने दस्तुर सम्बन्धी वषिय, । (ख) खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर र खाद्य योगशील र प्रशोधन सहयोगी पदार्थको प्रयोग र मात्रा सम्बन्धी वषिय, । (ग) खाद्य पदार्थको उत्पादन, बकिरी वतिरण, रोकका राख्ने तथा नष्ट गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी वषिय, । (घ) प्याकेजिङ तथा लेबलिङ सम्बन्धी वषिय, । (ङ) खाद्य पदार्थको ढुवानी तथा सञ्चयको मापदण्ड तोकने तथा सञ्चय गर्दा आर्द्रता र तापक्रमको व्यवस्था मिलाउने वषिय, । (च) प्रदूषक (कन्टामिनेन्ट्स), वषिकृत तत्व र तनिको अवशेष सम्बन्धी वषिय, । (छ) खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गर्दा कायम गर्नु पर्ने मापदण्ड, त्यसको सूचीकरण प्रक्रिया र नमूना परीक्षण तथा वशिलेषणको लागि लाग्ने शुल्क सम्बन्धी वषिय, । (ज) स्वास्थ्य पोषण न्युट्रिसियुटकिल तथा आहारपूरक खाद्य पदार्थ, खाद्य पोषक तत्व थप (फूड फोर्टिफिकेशन) सम्बन्धी वषिय, । (झ) खाद्य पदार्थ पैठारी गर्न प्रवेश अनुमति दनि वषिय, । (ञ) खाद्य पदार्थ अनुगमन तथा नरीक्षण सम्बन्धी वषिय, । (ट) अर्गानिक खाद्य पदार्थ सम्बन्धी वषिय, । (ठ) मदरिजन्य पेय पदार्थ सम्बन्धी वषिय, । (ड) खाद्य स्वच्छता प्रणाली परीक्षण (फूड सेफ्टी सिस्टम अडिट) सम्बन्धी वषिय, । (ढ) खाद्य पदार्थको परीक्षणको लागि नमूना सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया, र । (ण) वजिापन तथा दाबी (एडभरटाइजिङ एण्ड हेल्थ एण्ड न्युट्रिसिनल क्लेम्स) सम्बन्धी वषिय । ५८. नरिदेशिका बनाउन सक्ने: मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही आवश्यक नरिदेशिका बनाउन सक्नेछ ।